Örnek No: 20**

T.C.
MARDİN
İCRA DAİRESİ
2024/16035 ESAS

31/03/2026

BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİ

1. Üçüncü şahsın adı, soyadı ve adresi	:	TÜRKİYE İŞ BANKASI ANONİM ŞİRKETİ
2. Alacaklının ve varsa vekilinin adı, soyadı ve adresi	:	GSD VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİAv. Emrah Alpay D-100 Yan Yol Cad No 2 Kuriş Kule Kat 13 Ac Hukuk Bürosu Kartal / İSTANBUL Av. Sibel Can Karlıktepe Mah. Uğur Cad. Şanlı Sk. No:2/ 2 Kartal/İstanbul Kartal / İSTANBUL Av. Süleyman Şimşek Kore Şehitleri Cad. Deniz İş Merkezi No:48-50 K:3 Esentepe Şişli / İSTANBUL
3. Borçlunun ve varsa vekilinin adı, soyadı ve adresi	:	ŞANTEM İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ NAKLİYE TARIM ÜRÜNLERİ SOSYAL HİZMETLER SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, 7980585785 Vergi Nolu, 13 Mart Mahallesi 45 Sk. No: 5/8 Artuklu/Mardin Artuklu / MARDİN
4. Haczin neye ilişkin olduğu, hangi miktar için yapıldığı	:	Vadesiz Türk Parası Hesabı, Yatırım Hesabı Serbest Bakiye, Vadesiz Yabancı Para Hesabı, Kıymetli Maden Hesabı (Vadesiz Altın Hesabı Dahil), B Tipi Yatırım Fonu(B Tipi Likit ve Kısa Vadeli Tahvil-Bono Fonu), Hazine Bonosu & Devlet Tahvili(TL), Repo, Diğer Fonlar ve A Tipi Yatırım Fonu, Vadeli Türk Parası Hesabı, Vadeli Yabancı Para Hesabı, Kıymetli Maden Hesabı (Vadeli Altın Hesabı dahil), Anapara Koruma Amaçlı ve Anapara Garantili Fonlar, Hisse Senedi, Diğer (Hazine Bonosu & Devlet Tahvili/YP), Eurobond, VOB, Özel Sektör Tahvili v.b. menkul kıymetler), Alış Satış Emri Olan Kıymetler (Niteliği Değişebilen Varlıklar)-Doğmuş Hak ve Alacaklar Doğacak Hak ve Alacaklar - Borçlu Belediye İse; *5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.maddesi kapsamındaki Alacakları Hariç (2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Gereği Yardım Ödemeleri İle Yardım Ödemelerinin Yapıldığı Yardım Hesapları Hariç)
5. Alacak tutarı ile faiz ve giderler	:	18.397,79 TL

Yukarıda adı yazılı borçlunun sizdeki 18.397,79 TL TL alacağı (malı) üzerine 31/03/2026 tarihinde haciz konulmuştur. Alacak tahsil edilinceye kadar bundan böyle borcu yalnız icra dairesine ait banka hesabına yatırmanız gerektiği; borçluya yapılan ödemenin geçerli olmayacağı; hacizli malı

**: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 59'a karşılık gelmektedir.

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden LRoNCgb - G1OEyzz - VEPm29D - WK8cEY= ile erişebilirsin

ancak icra dairesine teslim etmeniz ve borçluya vermemeniz, aksi halde alacağı (malın bedelini) icra dairesine ödemek zorunda kalacağınız; borcunuz olmadığı veya haciz edilen malın elinizde bulunmadığı veya haciz ihbarnamesinin tebliğinden önce borcun ödenmiş olduğu; malın istihlak edilmiş, kusurunuz olmaksızın telef olduğu, malın borçluya ait olmadığı veya malın kendinize rehnedilmiş olduğu veya alacağın borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir iddiada iseniz işbu haciz ihbarnamesinin tebliğinden itibaren (7) gün içinde yazılı veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz; aksi halde borcun zimmetinizde ve malın elinizde sayılacağı; borcu icra dairesine ödemek, malı icra dairesine teslim etmek zorunda kalacağınız ihtar olunur.*
(İİK m.89)

Saadet ERAT
İcra Müdür Yardımcısı
277271

İcra Dairesi Hesap Bilgileri
Banka Adı : T. Vakıflar Bankası T.A.O.
İban No : TR9400015001580072729764 79

(*) İlgili 89'uncu maddenin 2, 3, 4 ve 5 inci fıkraları metni bu ihbarın arkasında yazılır.

* Madde 89/2, 3, 4, 5-Üçüncü Şahıs; borcu olmadığı veya malın yedinde bulunmadığı veya haciz ihbarnamesinin tebliğinden önce borç ödenmiş veya mal istihlak edilmiş veya kusuru olmaksızın telef olmuş veya malın borçluya ait olmadığı veya malın kendisine rehnedilmiş olduğu veya alacak borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir iddiada ise, keyfiyeti, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra dairesine yazılı veya sözlü olarak bildirmeye mecburdur.

Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde itiraz etmezse, mal yedinde veya borç zimmetinde sayılır ve kendisine gönderilen haciz ihbarnamesine süresinde itiraz etmediği, bu nedenle de malın yedinde veya borcun zimmetinde sayıldığı ikinci bir ihtarname ile bildirilir. Bu ikinci ihtarnamede ayrıca, üçüncü şahsın ihbarnamenin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde ikinci fıkrada belirtilen sebeplerle itirazda bulunması, itirazda bulunmadığı takdirde zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmesi istenir. İkinci ihbarnameye süresi içinde itiraz etmeyen ve zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemeyen veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmeyen üçüncü şahsa onbeş gün içinde parayı icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı teslim etmesi yahut bu süre içinde menfi tespit davası açması, aksi takdirde zimmetinde sayılan borcu ödemeye veya yedinde sayılan malı teslime zorlanacağı bildirilir. Bu bildirimi alan üçüncü şahıs, icra takibinin yapıldığı veya yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesinde süresi içinde menfi tespit davası açtığına dair belgeyi bildirimin yapıldığı tarihten itibaren yirmi gün içinde ilgili icra dairesine teslim ettiği takdirde, hakkında yürütülen cebri icra işlemleri menfi tespit davası sonunda verilen kararın kesinleşmesine kadar durur. Bu süre içinde 106 ncı madde de belirtilen süreler işlemez. Bu davada üçüncü şahıs, takip borçlusuna borçlu olmadığını veya malın takip borçlusuna ait olmadığını ispat etmeye mecburdur. Üçüncü şahıs açtığı bu davayı kaybederse, mahkemece, dava konusu şeyin yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere bir tazminata mahkum edilir. Bu fıkraya göre açılacak menfi tespit davaları maktu harca tabidir.

Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesine müddeti içinde itiraz ederse, alacaklı üçüncü şahsın verdiği cevabın aksini icra mahkemesinde ispat ederek üçüncü şahsın 338 inci maddenin 1 inci fıkrası hükmüne göre cezalandırılmasını ve ayrıca tazminata mahkum edilmesini isteyebilir. İcra mahkemesi, tazminat hakkındaki davayı genel hükümlere göre halleder.

Üçüncü şahıs, kusuru olmaksızın bir mani sebebiyle müddeti içinde haciz ihbarnamesine itiraz etmediği takdirde 65 inci madde hükmü uygulanır. Her halde üçüncü şahıs, borçlu ile kötü

**: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 59'a karşılık gelmektedir.

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden LRoNCgb - G1OEyzz - VEPm29D - WK8cEY= ile erişebilirsin

niyetli alacaklıya karşı dava açarak ödemek zorunda kaldığı paranın veya teslim ettiği malın iadesini isteyebilir.

**: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 59'a karşılık gelmektedir.

UYAP Bilişim Sistemindeki bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden LRoNCgb - G1OEyzz - VEPm29D - WK8cEY= ile erişebilirsin